# 瓮安县雍阳街道贵州骐信实业有限公司煤炭深加工及综合利用建设项目“8·17”一般坍塌事故调查报告

瓮安县雍阳街道贵州骐信实业有限公司煤炭深加工及综合利用建设项目“8·17”一般坍塌事故调查组

2024年11月

# 目 录


一、事故基本情况.....2

（一）事故单位情况.....2

（二）相关单位情况.....3

（三）事故发生单位安全管理情况.....6

（四）事故发生经过.....9

（五）事故现场情况.....9

(六)人员伤亡和直接经济损失情况.....11

（七）其他情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

(一)事故信息接报及响应情况.....12

（二）事故现场应急处置情况.....12

（三）医疗救治和善后情况.....13

（四）事故应急处置评估.....13

三、事故原因分析.....14

（一）事故直接原因分析.....14

（二）其他可能因素排除.....14

四、有关责任单位存在的主要问题.....15

（一）事故单位.....15

（二）有关监管部门.....21

（三）地方党委政府.....22

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....22

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人）。.....23

（二）对有关公职人员的处理建议。.....23

（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。.....24

（四）其他建议。.....33
**六、事故主要教训**.....**34**
（一）涉事企业无视国家法律法规，违法违规作业突出。.....34
（二）地方政府安全发展理念不牢固，属地管理缺位。.....34
（三）有关部门执法不严，日常监管缺失。.....35
**七、事故整改和防范措施**.....**35**
（一）牢固树立安全发展理念，切实落实安全生产属地管理责任。.....36
（二）落实责任，着力提高安全监管执法水平。.....36
（三）夯实安全生产基础，严格落实企业安全生产主体责任。.....37

2024年8月17日17时54分许，瓮安县雍阳街道贵州骐信实业有限公司发生一起坍塌一般生产安全事故，共造成一人死亡，直接经济损失208.02万元。事故发生后，施工单位宁夏凯森源工程机械有限公司拨打贵州“110”电话，贵州“110”向瓮安县应急管理局通报事故情况，县应急管理局接到事故报告后立即向瓮安县人民政府报告，县人民政府领导高度重视，要求全力开展应急救援等工作，并派工作组赶赴现场指导应急处置，尽快查明原因，严肃追责问责，授权委托县应急管理局牵头进行事故调查。

按照政府领导同志的指示要求，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，会同县公安局、县纪委监委、县总工会、县住建局、县工信局、瓮安经济开发区、雍阳街道办事处相关人员组成的瓮安县雍阳街道贵州骐信实业有限公司煤炭深加工及综合利用建设项目“8·17”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作。黔南州安委办对该起事故查处实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问有关当事人、查阅有关资料，综合分析事故抢险救援情况，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关责任人员

和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了事故防范措施建议。

调查认定，瓮安县雍阳街道贵州骐信实业有限公司煤炭深加工及综合利用建设项目“8·17”一般坍塌事故是一起因企业主体责任落实不到位，不执行法律法规和强制性国家标准，未批先建，安全管理混乱，相关部门监管执法和地方政府属地管理缺失而导致的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故单位情况

#### 1.贵州骐信实业有限公司

贵州骐信实业有限公司为工程法定建设方，位于贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县工业园区基础工业园，占地面积约1035亩，总投资约人民币24.5亿元。公司成立于2020年1月，是一家煤炭深加工及综合利用项目（以下简称“煤炭项目”）。一期（焦化、合成氨）项目可实现年产焦炭120万吨、煤焦油7.1万吨、粗苯1.8万吨、煤气$5.8\times10^{8}Nm^{3}$、余热发电$167.59\times10^{6}Kwh$、合成氨21万吨。二期多元醇酯（POE）项目年产合成酯（油）3万吨。《营业执照》统一社会信用代码:91522725MA6J9KAA4N，成立日期2020年1月16日，法定代表人：钟志甫， 企业类型：其他有限责任公司， 注册资本：伍亿零陆佰捌拾柒万壹仟柒佰

叁拾贰元整。

**2.煤炭项目建设批准情况**

2023 年 12 月 26 日通过安全条件审查,2024 年 5 月 27 日通过安全设施设计审查。

2024 年 1 月 8 日，煤炭项目厂前区域综合楼、食堂、研发楼、专家楼已办理建筑工程施工许可证。

煤炭项目合成氨分册、化产分册、炼焦分册项目工程未取得建筑工程施工许可证及煤炭消防工程设计未经审查。合成氨分册区域单体工程氮氧站图审已通过，其他单体工程图件正在办理中。化产分册区域单体工程脱硫水站、制冷站、公辅变电所、中心化验室、空压制氮站、厂前区变电所图审已通过，其他单体工程图件正在办理中。炼焦分册区域图件正在办理中。

（二）相关单位情况

**1.宁夏凯森源工程机械有限公司**

宁夏凯森源工程机械有限公司为工程承包方,该公司成立于 2017 年 02 月 14 日，公司坐落在银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 商城 B 区 57 号商业楼 1 层 03（复式）室;公司的信用代码/税号为 91640100MA75YJBP60，法定代表人：吕跃峰，注册资本为壹仟万人民币，企业的经营范围为:建设工程施工；消防设施工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。《营业执照》统一社会信用代码:911640100MA75YJBP60,

建筑业企业纸质证书编号：D364035863，质证类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，地基基础工程专业承包三级，有效期至2025年11月12日。《安全生产许可证》编号：（宁）JZ安许证字[2020 ]003301，有效期：2023年12月13日至2026年12月27日。

**2.九冶建设有限公司**

九冶建设有限公司为工程承包方，该公司成立于1965年1月，先后隶属于冶金工业部、陕西省国资委，现为中央管理的国有重要骨干企业中国铝业集团有限公司下属重要子企业。 公司建筑工程施工总承包特级、钢结构制作安装特级，冶金、钢结构制造、机电、矿山、市政公用工程施工总承包壹级等20余项企业资质。法定代表人：杨彪，注册资本为叁亿叁仟贰佰玖拾伍万元人民币。《营业执照》统一社会信用代码:91610400786978704 5，建筑业企业纸质证书编号：D161066448，质证类别及等级：建筑工程施工总承包特级，有效期至2025年11月12日。《安全生产许可证》编号：（陕）JZ安许证字[2005]000150，有效期：2024年11月4日。

**3.山东同力建设项目管理有限公司**

山东同力建设项目管理有限公司为工程监理方,该公司始建于1988年，前身是淄博工程承包总公司，1993年被确立为全国监理试点单位，1997 年获住建部甲级监理资质，2004 年成功改制，正式更名为山东同力建设项目管理有限公司。公司注册资

金 2000 万元，现有职工 800 余人，其中，各类国家级注册人员近 300 人次，取得初、中、高级职称人数约占职工总数的 80%。公司取得了工程监理综合资质、工程造价咨询企业甲级资质。《营业执照》91370303762877861U，法定代表人：许继文。注册资本：贰仟万元。工程监理资质证书编号：E137004339。

**4.涉事工程发包承包及施工情况**

2022 年 7 月，贵州骐信实业有限公司与九冶建设有限公司签订了合作协议书，贵州骐信实业有限公司煤炭项目第一标段焦炉（建筑装饰、炉窑砌筑及安装工程），其他标段（煤棚、焦仓）由九冶建设有限公司施工。

2022 年 9 月 8 日，九冶建设有限公司与贵州骐信实业有限公司签订了煤炭项目第一标段（炼熄焦装置）施工承包合同，施工范围：1#焦炉、2#焦炉基础(顶底板)、抵抗墙、挡土墙、分烟道(含筑炉大棚基础)、集合烟道、总烟道、机焦侧操作平台、推焦车轨道、熄焦车轨道、拦焦车第二轨道基础、端台、间台、烟囱、煤塔；焦台:熄焦塔:粉焦沉淀池；熄焦泵房:建筑装饰、设备、工艺、电气、自控、给排水、暖通安装工程；焦炉炉体砌筑工程(含大棚、热态安装)及铁件内衬砌筑等。

2022 年 10 月 15 日，贵州骐信实业有限公司与九冶建设有限公司签订了《煤炭项目边坡支护及挡墙工程施工合同》，合同金额 3458 万元，建筑面积 61.67 万平方米。该工程 2022 年 11 月开始施工作业，2023 年 12 月施工结束。工程监理单位为四川

凯润建设项目管理有限责任公司，该公司于2023年被贵州骐信实业有限公司解除监理合同。

2024年3月20日，贵州骐信实业有限公司与宁夏凯森源工程机械有限公司签订了《煤炭项目地管土石方工程建设工程施工合同》，合同金额582.92万元（含税）。涉事配煤仓西侧消防管道基础开挖于2024年7月开始施工作业。

2023年3月15日，贵州骐信实业有限公司与山东同力建设项目管理有限公司签订了《煤炭项目建设工程监理合同》。监理范围：洗煤装置、备煤装置、筛运焦装置、炼焦装置、化产装置、公用工程、辅助生产装置、合成氨装置、干熄焦发电装置及厂前区等整个项目。

（三）事故发生单位安全管理情况

**1.贵州骐信实业有限公司**

贵州骐信实业有限公司作为法定建设方，公司成立了安委会和安环部，负责统筹、协调、指导、检查、考核公司安全环保工作。公司建立了煤炭项目施工现场安全文明生产管理等制度，但各项安全管理制度落实不到位。法定代表人钟志甫书面全权委托行政副总经理梁炽章负责煤炭项目管理，履行主要负责人职责，但公司未依法依规取得审查合格的煤炭项目消防设计、未办理炼焦分册区域工程质量监督手续和取得《建筑工程施工许可证》，为了抢抓工期，违法违规安排施工单位对炼焦分册区域土建及消

防设施施工。

**2.宁夏凯森源工程机械有限公司**

宁夏凯森源工程机械有限公司在贵州骐信实业有限公司煤炭项目以口头形式成立了项目部，项目部实际主要负责人田文军、安全员李奇、技术负责人马兵、施工员马兴宇、现场负责人马超，其中田文军、马兴宇、马超未取得任职资格。公司未建立全员安全生产责任制及各项安全管理制度，只制定了挖掘装载机、装载机、柴油发电机、机动翻斗车安全技术操作规程。公司未贯彻执行国家法律法规和强制性国家标准,在贵州骐信实业有限公司未提供审查合格的施工图和《建筑工程施工许可证》前提下,编制了贵州骐信实业有限公司煤炭项目给排水土方开挖专项施工方案。公司 2024 年 4 月 1 日组织了一次安全教育培训，培训档案只有考试试卷和入场培训登记表。2024 年 4 月 15 日、5 月 1 日、6 月 1 日、7 月 1 日、8 月 1 日，项目部安全员李奇对相关人员进行了土方开挖安全技术交底。2024 年 4 月 3 日，项目部对田军测量土方班组进行了施工方案交底。项目部负责人田文军每天 8 时左右组织召开班前会，安排布置相关工作。

**3.九冶建设有限公司**

九冶建设有限公司在骐信煤炭项目成立了项目部,项目经理候传林，生产经理曹密，技术员张逸凡、马君儒、陶大贤，安全员张际鸿，技术负责人包光辉。项目部建立了安全检查等管理制度及操作规程，开展了三级安全教育培训。编制了煤炭项目《挡

土墙专项施工方案》并进行了安全技术交底。

**4.山东同力建设项目管理有限公司**

山东同力建设项目管理有限公司在骐信煤炭项目成立了项目监理机构，公司文件鲁同字[2023]16号配备的相关监理机构人员与实际配备的人员不相符,实际配备总监齐冲、专监朱宝童、监理员黄耀辉。监理机构编制了《监理规划》、《监理细则》。监理机构每月对其他施工单位下达了监理通知单,要求对现场存在的安全隐患进行整改,但对山东同力建设项目管理有限公司安全生产规章制度的建立及实施情况，主要负责人资格情况、专职安全生产管理人员的配备及资格情况,相关监理人员未对山东同力建设项目管理有限公司施工现场安全生产情况进行检查。

**5.涉事消防管道管沟开挖工艺流程**

施工准备→施工放样→基坑开挖→自检→报验抽检→砌筑基础→基坑回填→安设沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→墙背回填→清理勾缝抹面→竣工交验

**6.监管部门和属地政府履职情况**

**（1）瓮安县住房和城乡建设局。**

县住房和城乡建设局每个季度和重点时段召开了全县建设工程领域安全生产专题会议，安排部署安全生产相关工作。2023年到骐信煤炭项目开展了15次安全监管执法检查，提出了施工质量、安全体系不健全，监理人员配备不齐，未办理质量、安全监督登记手续,未办理施工许可等问题,要求相关单位整改。2024

年到贵州骐信实业有限公司煤炭项目开展了2次安全监管执法检查。

**（2）瓮安县雍阳街道办事处。**

雍阳街道办事处每个季度组织召开了辖区范围内生产经营单位安全生产工作会议，安排部署了相关安全生产工作，对建设工程领域安全监督检查缺失，对其他行业领域按照要求开展了安全监督检查。

**（四）事故发生经过**

2024年8月17日7时40分许，田文军召开班前会，安排布置土石方回填和消防管道管沟开挖工作。班前会结束，挖机司机陈辉、测量员丁熠鑫、渣土车驾驶员马学平、安全员祁小龙到合成氨分册区域进行井边土石方回填工作。

11时许，陈辉、丁熠鑫、马学平、祁小龙到炼焦分册C型煤仓西侧开展消防管道沟槽开挖作业。

17时50分许，陈辉操作挖机在炼焦分册C型煤仓西侧管沟上方开挖消防管道沟槽结束，丁熠鑫下到沟底测量标高。

17时54分许，丁熠鑫在沟底测量标高时挡土墙发生坍塌。

**（五）事故现场情况**

事故地点位于煤炭项目炼焦分册C型煤仓西侧消防管道沟槽处，距挡土墙南段110m。开挖沟槽宽3m，沟槽底部距挡土墙

顶部平均高 3m，墙平均厚 2.2m。挡土墙墙体坍塌区域长 15m，宽 1m，坍塌的石方约 45 方，坍塌的石方堆积在沟槽里。坍塌面墙体石块之间空隙较大，墙背倾角 90°。该挡土墙编号为 C 段，长度 392.6m，高度 3.0-11m，为填方边坡。遇难人员位于挡土墙坍塌区域南端管沟底部东侧位置。

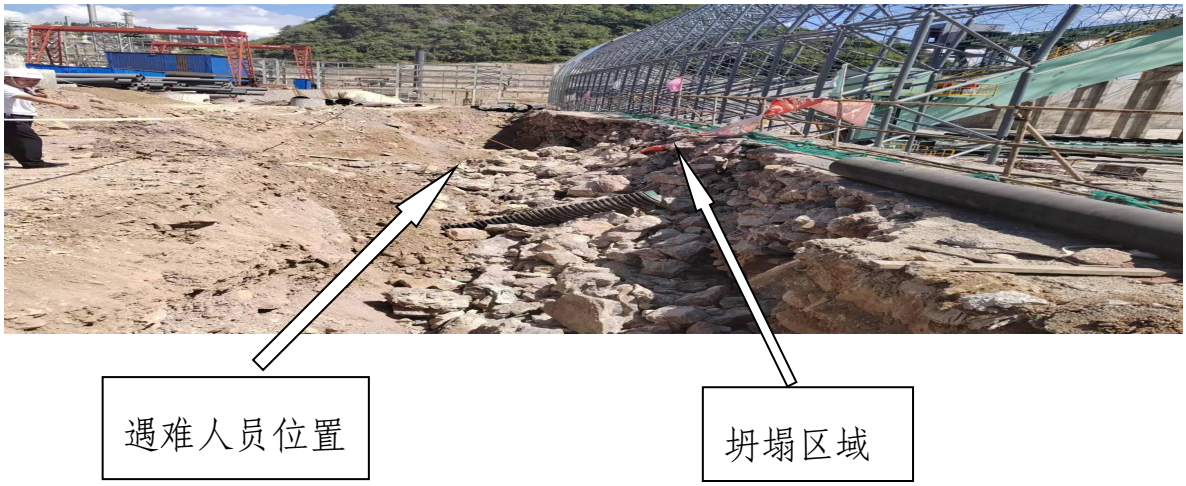



图 1 事故现场图



图 2 墙体坍塌面石块之间空隙现状图

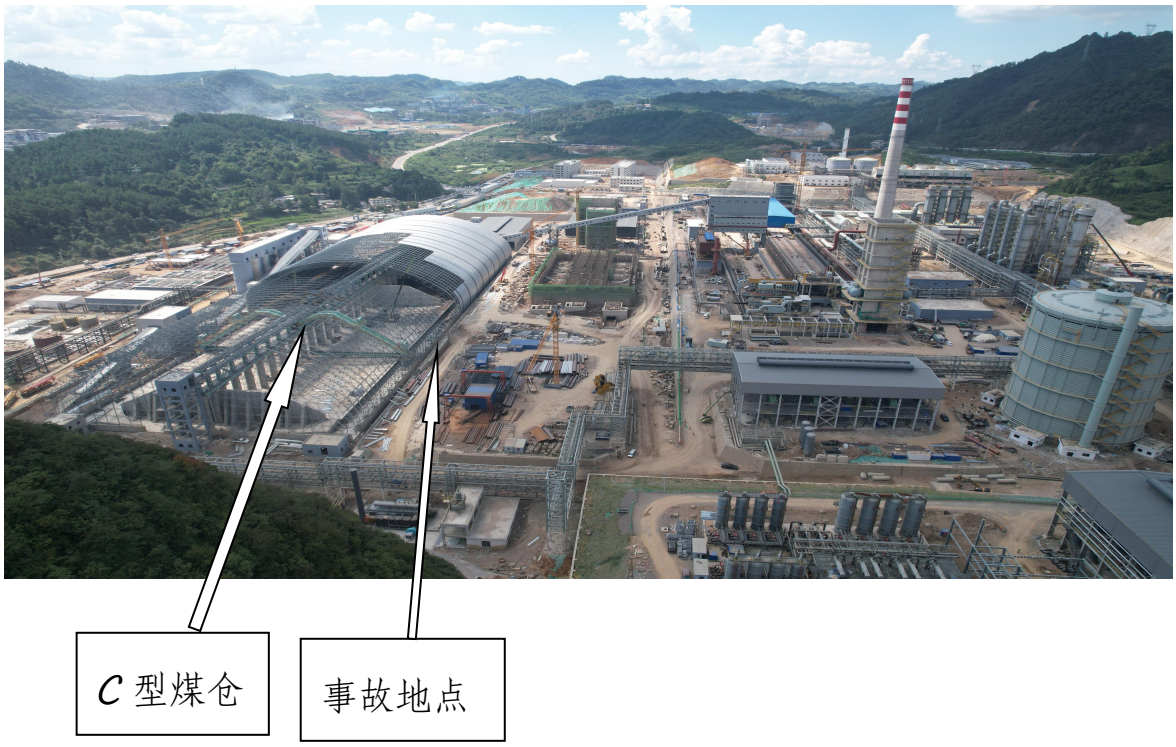



图 2 炼焦分册区域厂区现状图

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

**1.人员伤亡情况。**事故造成 1 人死亡，死者丁熠鑫，男，26 岁，身份证号码：339005********4514，户籍地址：浙江省萧山区党湾镇团结村 6 组 29 号。系宁夏凯森源工程机械有限公司测量员。

**2.直接经济损失情况。**事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，目前已核定直接经济损失 208.02 万元。

（七）其他情况

事故当天天气小雨，北风1-3级。

## 二、事故应急处置及评估情况

### (一)事故信息接报及响应情况

17时54分许，丁熠鑫在沟底测量标高时被挡土墙坍塌石方掩埋，渣土车驾驶员马学平立即用对讲机呼喊出事故了，要求所有人员立即赶到事故现场救援。宁夏凯森源工程机械有限公司现场负责人马超到达事故现场后于17时56分许拨打“120”、“119”、“110”电话。县消防救援大队接到报警电话后，立即向县应急局报告事故情况，县应急局立即向县人民政府报告事故。18时15分许，县消防救援大队赶到事故现场开展救援，18时25分许，县中医院急救车，县公安局、县应急局、县住建局、雍阳街道办事处相关人员赶到事故现场开展应急救援和事故初步调查等工作。

### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陈辉、马学平、祁小龙立即下到丁熠鑫掩埋处搬运坍塌的石块，随后赶到事故现场的人员参加救援，将丁熠鑫从坍塌的石方里救出，县消防救援大队、“120”急救到达现场

后开展了相关急救工作。宁夏凯森源工程机械有限公司疏散事故现场所有人员，设置警戒。

（三）医疗救治和善后情况

**1.医疗救治情况。**县中医院120急救车到达现场后立即开展医疗急救，18时50分，丁熠鑫经抢救无效死亡。

**2.善后情况。**事故发生后，雍阳街道办事处、县应急管理局、县公安局协助宁夏凯森源工程机械有限公司与死者家属协商赔偿事宜。2024年8月19日宁夏凯森源工程机械有限公司与丁熠鑫家属达成赔偿协议，共赔偿丁熠鑫家属人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1，380，000.00元），家属情绪稳定，未出现社会不稳定情况。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打“119”、“120”、“110”电话并向宁夏凯森源工程机械有限公司报告事故情况，宁夏凯森源工程机械有限公司立即开展现场应急救援，疏散人员，设置警戒，迅速将被掩埋的丁熠鑫救出，并采取人工呼吸等措施。县消防救援大队，“120”急救及时赶到事故现场后开展应急救援和医疗抢救工作。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

## 三、事故原因分析

事故直接原因是：浆砌毛石挡墙未按照挡墙设计参数施工，水泥砂浆强度不满足设计要求、灰缝不饱满、石块间粘结不牢固，使挡墙整体强度和整体稳定性降低。作业人员沿挡墙墙背边缘开挖管道沟槽过程中未充分考虑挡墙的稳定性，没有及时采取有效的支护措施，挡墙失去原有平衡状态，从而引发挡墙垮塌，造成现场人员一人被坍塌的石块撞击掩埋致死。

### （一）事故直接原因分析

**1.浆砌毛石挡墙施工质量问题。**

事故现场墙体坍塌面暴露的石块之间空隙较大，灰缝不饱满。浆砌毛石挡墙在施工过程中，未按照挡墙设计参数施工，灰缝不饱满，水泥砂浆强度不满足设计要求，造成石块间粘结不牢固，使挡墙整体强度和整体稳定性降低。

**2.沟槽开挖方面问题**

施工单位在开挖过程中未充分考虑挡墙的稳定性，开挖深度、宽度、坡度等参数设置不当，在开挖过程中没有及时采取有效的支护措施，墙体失去原有平衡状态，从而引发挡墙垮塌。

### （二）其他可能因素排除

经公安机关结合现场勘查、调查询问等分析，排除人为故意

刑事犯罪嫌疑。

## 四、有关责任单位存在的主要问题

### （一）事故单位

贵州骐信实业有限公司是法定建设方，梁炽章负责煤炭项目管理，履行主要负责人职责。宁夏凯森源工程机械有限公司是给排水土方开挖承包方，田文军等人实际负责项目安全、质量等工作。九冶建设有限公司是挡墙施工承包方，候传林等人实际负责项目安全、质量等工作。山东同力建设项目管理有限公司是项目监理方，齐冲等人实际负责项目监理工作。

**1.贵州骐信实业有限公司**

**未经设计和办理施工许可及工程质量监督手续，违法违规安排项目施工。**

截止事故发生时煤炭项目厂前区域综合楼、食堂、研发楼、专家楼已办理建筑工程施工许可证。合成氨分册、化产分册、炼焦分册工程项目未取得建筑工程施工许可证。合成氨分册区域单体工程氮氧站图审已通过，其他单体工程图件正在办理中。化产分册区域单体工程脱硫水站、制冷站、公辅变电所、中心化验室、空压制氮站、厂前区变电所图审已通过，其他单体工程图件正在办理中。炼焦分册区域施工图和消防设计正在办理中。骐信公司未执行基本建设程序，未落实“先勘察、后设计、再施工”的原

则[1]，合成氨分册、化产分册、炼焦分册工程项目未进行建设工程施工图设计文件审查[2]，未办理工程质量监督手续[3]和取得《建筑工程施工许可证》[4]，煤炭项目未经消防设计审查[5]，该公司违法违规安排施工单位施工[6]，截止事故发生时，炼焦分册项目主体工程已基本完工。

**2.宁夏凯森源工程机械有限公司**

宁夏凯森源工程机械有限公司作为项目施工单位，负责煤炭项目地管土石方工程，安全生产责任不落实，安全管理混乱。

---

[1]《建设工程质量管理条例》第五条：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

[2]《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条：国家实施施工图设计文件（含勘察文件，以下简称施工图）审查制度。本办法所称施工图审查，是指施工图审查机构（以下简称审查机构）按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。　施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

[3]《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

[4]《建筑工程施工许可管理办法》第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑极其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

第三条：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[5]《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条：对特殊建设工程实行消防设计审查制度。

特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责。

特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。

[6]《中华人民共和国建筑法》第五十四条：建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。

**（1)未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。**

该公司于2024年3月20日与贵州骐信实业有限公司签订了地管土石方工程建设施工合同,在贵州骐信实业有限公司煤炭项目成立了项目部,未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，造成各岗位人员安全责任不落实，安全管理混乱，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条之规定[7]。

**（2）主要负责人和安全管理人员未经培训，不具备安全管理能力。**

宁夏凯森源工程机械有限公司项目部授权委托书任命的相关人员与实际在岗人员不相符，实际项目部负责人田文军，现场负责人马超。田文军、马超未经培训，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条之规定[8]。

**（3）未经消防设计审查，违法违规组织消防管道沟槽开挖。**

宁夏凯森源工程机械有限公司在贵州骐信实业有限公司煤

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

炭项目消防设计未经审查合格前提下，违法违规按照无效图纸组织施工，违反了《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条之规定[9]。

**（4）安全生产教育和培训不到位，从业人员普遍缺乏防范、识别和化解安全风险意识和能力。**

宁夏凯森源工程机械有限公司安全生产教育和培训流于形式，安全培训只有签名册和考试试卷，且培训签名册无培训时间，致使从业人员风险识别和防范能力低，不能识别管道沟槽开挖导致挡墙坍塌安全风险因素，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[10]之规定。

**（5）施工现场安全管理混乱，隐患排查治理不力。**

宁夏凯森源工程机械有限公司在事故地点开挖消防管道沟槽至 3 米深，在沿挡墙墙背边缘开挖期间未对挡墙进行监测，未采取防坍塌措施，对施工现场安全缺乏有效管理，隐患排查治理不力，安全生产主体责任不落实，违反了《中华人民共和国安全

---

[9] 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条：对特殊建设工程实行消防设计审查制度。特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责。特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

生产法》第四十一条[11]之规定。

**3.九冶建设有限公司**

**（1）无审查合格的施工图纸，违法违规组织施工。**

九冶建设有限公司在贵州骐信实业有限公司煤炭项目炼焦分册施工图未经审查合格前提下违法违规组织施工，截止事故发生时，炼焦分册项目主体工程基本完工，违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条[12]、《建设工程质量管理条例》第五条、第二十八条之规定[13]。

**（2）工程质量检验制度不落实，工程质量管理混乱。**

九冶建设有限公司在施工挡土墙期间，施工质量检验制度落实不力，未严格工序管理和做好隐蔽工程的质量检查，编制的《挡土墙施工方案》流于形式，未按照挡墙设计参数施工，造成水泥砂浆强度不满足设计要求、灰缝不饱满、石块间粘结不牢固，使挡墙整体强度和整体稳定性降低，违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条、第三十条之规定[14]。

---

[12] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条：国家实施施工图设计文件(含勘察文件，以下简称施工图)审查制度。 本办法所称施工图审查，是指施工图审查机构(以下简称审查机构)按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

[13] 《建设工程质量管理条例》第五条：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。第二十八条　施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

## 4.山东同力建设项目管理有限公司

山东同力建设项目管理有限公司驻贵州骐信实业有限公司煤炭项目监理机构未严格履行安全生产管理的监理职责。监理人员配备不齐，工程规模25亿元，配备了总监1人、专监1人、监理员1人，不能满足工程监理人员配备要求，违反了《贵州省建筑工程施工现场管理人员配备监督管理办法》(贵州省建设工程施工阶段项目监理管理人员配备标准)[15]之规定；对施工单位未建立健全并落实各项安全生产规章制度情况和项目负责人资格审查不力，违反了《建设工程监理规范》第5.5.2、《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.2[16]之规定；对施工过程的监

---

[14]《建设工程质量管理条例》第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

第三十条：施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

[15]《贵州省建筑工程施工现场管理人员配备监督管理办法》（贵州省建设工程施工阶段项目监理管理人员配备标准）。

市政基础设施工程：工程规模3000万至50000万的，施工阶段管理人员配备最低标准6人；工程规模5000万至10000万的，施工阶段管理人员配备最低标准8人；工程规模10000万至30000万的，施工阶段管理人员配备最低标准11人；工程规模30000万至50000万的，施工阶段管理人员配备最低标准12人；工程规模大于50000万元，施工阶段管理人员配备最低标准13人；工程规模在50000万元以上，工程造价每增加20000万元，应增加质量监理员和安全监理员各1 名或质量监理员、安全监理员各不少于6名时可不再增加。但城市轨道工程和桥梁、涵洞等工程质量监理员、安全监理员、专业监理工程师应适当予以增加。

[16] 《建设工程监理规范》第5.5.2：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.2：项目监理机构应审查承包单位的现场HSE保证体系，总监理工程师签署审查意见。HSE保证体系审查应包括下列内容:

a)承包单位安全生产许可文件，现场HSE规章制度的建立和实施情况；

b)承包单位项目经理、HSB管理人员资格，现场HSE管理人员配备:

c)特种作业人员资格；

督检查不严格，对沟槽开挖至3米深重要部位未进行旁站监理，未能及时发现和纠正施工单位施工过程中存在的安全隐患，违反了《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.4[17]之规定。在煤炭项目消防设计未审查合格前提下，施工单位违法违规组织消防管道沟槽开挖事故隐患未依法依规下达工程暂停令，督促整改，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.5之规定[18]。

（二）有关监管部门

**县住房和城乡建设局**

县住房和城乡建设局没有严格履行行业安全监管职责，安全监管执法不到位，2023年度对贵州骐信实业有限公司煤炭项目

---

d)总、分包单位签订的施工安全生产协议书:

e)拟进场的施工机具、设施、安全防护材料的安全许可验收手续。

[17] 《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.4：HSE监理人员应对承包单位的HSE管理体系运行及现场的HSE状况进行巡视检查；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的作业，宜进行HSE旁站监理。在巡视、旁站过程中，发现施工人员违反有关HSE的规定，应要求其纠正:必要时，发出监理通知单，要求承包单位整改，并复查整改结果。

[18] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.5：项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全隐患时，应要求承包单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。承包单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。监理报告格式见本规范附录A.10.

建设工程开展安全监管执法期间，对发现未办理施工许可及监理机构监理人员配备不齐等问题督促整改不力。安全监管执法检查缺位，2024 年对骐信煤炭项目建设工程开展了 2 次安全监管执法检查，仅对施工现场进行了检查，未针对 2023 年执法检查发现的问题督促相关单位整改。

（三）地方党委政府

**雍阳街道办事处**

雍阳街道办事处未认真落实安全生产属地管理责任，建设工程领域安全生产监管队伍力量不足，只配备了 1 人专职负责辖区范围内建设工程领域安全监督检查工作，不能满足属地管理工作任务需要，造成辖区范围内建设工程领域安全监督检查不能正常开展。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

事故调查组建议对贵州骐信实业有限公司、宁夏凯森源工程机械有限公司、九冶建设有限公司、山东同力建设项目管理有限公司给予行政处罚，对 6 名责任人员给予行政处罚，对 4 名责任人员建议移交纪委监委调查处理，建议办事处作出深刻检查。

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）。

**1.丁熠鑫，**男、群众，宁夏凯森源工程机械有限公司测量员，在挡土墙存在坍塌风险未采取安全措施的前提下违章进入沟底测量，对事故发生负直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究。

（二）对有关公职人员的处理建议。

县住房和城乡建设局（3）人

**2.周靖，**男，群众，县住房和城乡建设局副局长，分管质安中心，对质安中心开展安全监管执法工作不到位失察，对事故发生负主要领导责任，建议移交纪委监委调查处理。

**3.桂国刚，**男、群众，县住房和城乡建设局建筑工程质量生产安全中心负责人，负责建筑工程质量生产安全中心工作。对中心管理不到位，开展对贵州骐信实业有限公司煤炭项目建设工程安全监管执法工作不到位，对事故发生负直接监管责任，建议移交纪委监委调查处理。

**4.周建福，**男、群众，县住房和城乡建设局建筑工程质量生产安全中心工作员，贵州骐信实业有限公司煤炭项目建设工程安全监管包保责任人。未履行包保责任人职责，对贵州骐信实业有限公司煤炭项目建设工程存在的问题督促整改不力，对事故发生负直接监管责任，建议移交纪委监委调查处理。

雍阳街道办事处（1）人

**5.陈昆，**男、中共党员，雍阳街道办事处副主任，分管辖区内建设工程领域安全生产工作。对办事处未开展贵州骐信实业有限公司煤炭项目建设工程安全监督检查工作失察，对事故发生负主要领导责任，建议由雍阳街道党工委对陈坤进行提醒约谈。

**（三）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。**

**贵州骐信实业有限公司（1）人**

**6.梁炽章，**男、群众，贵州骐信实业有限公司行政副总经理，受贵州骐信实业有限公司法定代表人钟志甫委托，全权负责贵州骐信实业有限公司煤炭项目管理，履行安全生产第一责任人职责。未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对骐信煤炭项目合成氨分册、化产分册、炼焦分册工程项目未取得建筑工程施工许可证，消防设计审查未经审查合格，违法违规安排施工，对事故发生负主要领导责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[19]。建议由瓮安县应

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[20] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事

急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[20]之规定对其处给予行政处罚。

**宁夏凯森源工程机械有限公司（2）人**

**7.田文军，**男、群众，宁夏凯森源工程机械有限公司驻贵州骐信实业有限公司煤炭项目部负责人，全面负责项目安全、质量等工作。未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，在消防设计未经审查合格前提下，违法违规按照无效图纸组织施工，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[21]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[22]之规定对其给予行政处罚。

---

故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[22] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[23] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

**8.祁小龙，**男、群众，宁夏凯森源工程机械有限公司驻贵州骐信实业有限公司煤炭项目部专职安全员。未认真履行安全管理职责，未认真检查本单位消防管道沟槽开挖施工现场的安全生产状况，未及时排查沟槽开挖导致挡土墙坍塌安全事故隐患，对事故发生负主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定[23]，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[24]之规定对其给予行政处罚。

**九冶建设有限公司（1）人**

**9.候传林，**男、中共党员，九冶建设有限公司驻贵州骐信实业有限公司煤炭项目部经理，全面负责项目安全、质量等工作。未认真履行安全生产第一责任人的安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，在无审查合格的施工图前提下，违法违规组织炼焦分册项目施工，未及时排查、消除挡土墙未按设计参数施工生产安全事故隐患。对事故发生负主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定[25]。建

---

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[24] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条、第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[26]之规定对其给予行政处罚。

**山东同力建设项目管理有限公司（2）人**

**10.齐冲，**男、群众，山东同力建设项目管理有限公司驻贵州骐信实业有限公司煤炭项目监理机构总监理工程师，全面负责项目监理机构工作。督促、检查本单位安全生产工作不力，履行监理职责不到位，项目监理机构安全监理员配备不足，组织检查施工单位安全生产规章制度建立健全及落实情况不力，未审核主要负责人及安全管理人员培训情况；对施工单位无正规施工图纸前提下违法违规组织施工行为，未组织检查并督促整改，对事故

---

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[26] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[27] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[28] 《建设工程监理规范》第3.2.1：总监理工程师应履行下列职责: 1 确定项目监理机构人员及其岗位职责。 3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。 4 组织召开监理例会。 5 组织审核分包单位资格。组织检查施工单位现场质量、
安全生产管理体系的建立及运行情况。

发生负主要监理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[27]、《建设工程监理规范》第3.2.1之规定[28]。建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条[29]之规定对其给予行政处罚。

**11.韩耀辉，**男、群众，山东同力建设项目管理有限公司驻贵州骐信实业有限公司煤炭项目监理机构监理员。检查本单位安全生产工作不力，履行监理职责不到位，对3米深消防管道沟槽开挖关键工序和重要部位未进行旁站监理，对事故发生负直接监理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[30]、《石油化工建设工程监理规范》第7.5.4[31]之规定。建议由瓮安

---

[29] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[30] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[31]《石油化工建设工程项目监理规范》第7.5.4：HSE监理人员应对承包单位的HSE管理体系运行及现场的HSE状况进行巡视检查；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的作业，宜进行HSE旁站监理。在巡视、旁站过程中，发现施工人员违反有关HSE的规定，应要求其纠正:必要时，发出监理通知单，要求承包单位整改，并复查整改结果。

[32] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条、第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条[32]之规定对其给予行政处罚。

**对责任单位的行政处罚（4）家**

**12.贵州骐信实业有限公司。**骐信公司未执行基本建设程序，未落实“先勘察、后设计、再施工”的原则。合成氨分册、化产分册、炼焦分册工程项目未进行建设工程施工图设计文件审查，未办理工程质量监督手续和取得《建筑工程施工许可证》，煤炭项目未经消防设计审查，该公司违法违规安排施工单位施工，对事故发生负首要责任，违反了《建设工程质量管理条例》第五条[33]、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条[34]、《建设工程质量管理条例》第十三条[35]、《建筑工程施工许可管理办法》第二条[36]、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条[37]、《中华人民共和国建筑法》第

[33] 《建设工程质量管理条例》第五条：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

[34] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条：国家实施施工图设计文件(含勘察文件，以下简称施工图)审查制度。

本办法所称施工图审查，是指施工图审查机构(以下简称审查机构)按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。

施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

[35] 《建设工程质量管理条例》第十三条：建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。

[36] 《建筑工程施工许可管理办法》第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑极其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照

五十四条[38]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[39]之规定对贵州骐信实业有限公司给予行政处罚。

**13.宁夏凯森源工程机械有限公司。**未建立健全并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度；主要负责人和安全管理人员未经培训，不具备安全管理能力；未经消防设计审查，违法违规组织消防管道管沟开挖；安全生产教育和培训不到位，从业人员普遍缺乏防范、识别和化解安全风险意识和能力；施工现场安全管理混乱，隐患排查治理不力。对事故发生负重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第二十七条、第二十八条、第四十一条[40]、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条[41]之规定，建议由瓮安县应急管理局

---

本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。

第三条：本办法规定应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。

[37] 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条：对特殊建设工程实行消防设计审查制度。

特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责。

特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。

[38] 《中华人民共和国建筑法》第五十四条：建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。

[39] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

[40] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员

依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[42]之规定对宁夏凯森源工程机械有限公司给予行政处罚。

**14.九冶建设有限公司。**无审查合格的施工图纸，违法违规组织施工；工程质量检验制度不落实，工程质量管理混乱。对事故发生负有责任，违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条[43]、《建设工程质量管理条例》

---

的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[41] 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条：对特殊建设工程实行消防设计审查制度。

特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责。

特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工。

[42] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

[43] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第三条：国家实施施工图设计文件(含勘察文件，以下简称施工图)审查制度。本办法所称施工图审查，是指施工图审查机构(以下简称审查机构)按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。施工图审查应当坚持先勘察、后设计的原则。

施工图未经审查合格的，不得使用。从事房屋建筑工程、市政基础设施工程施工、监理等活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，应当以审查合格的施工图为依据。

[44] 《建设工程质量管理条例》第五条：从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察、后设计、

第五条、第二十八条、第三十条之规定[44]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[45]之规定对九冶建设有限公司给予行政处罚。

**15.山东同力建设项目管理有限公司。**监理人员配备不齐，未审查施工单位安全生产规章制度建立和实施情况，未审查项目负责人和专职安全管理人员资格情况，对煤炭项目消防设计未审查合格前提下，施工单位违法违规组织消防管道沟槽开挖事故隐患未依法依规下达工程暂停令，督促整改，对事故发生负监理责任。违反了《贵州省建筑工程施工现场管理人员配备监督管理办法》（贵州省建设工程施工阶段项目监理管理人员配备标准）[46]、《建设工程监理规范》第 5.5.2、《石油化工建设工程项目监理

---

再施工的原则。第二十八条　施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第二十八条　施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第三十条　施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。第三十条　施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

[45] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

[46] 《贵州省建筑工程施工现场管理人员配备监督管理办法》（贵州省建设工程施工阶段项目监理管理人员配备标准）。市政基础设施工程：工程规模大于 5000 万元，施工阶段管理人员配备最低标准 13 人，工程规模在 50000 万元以上，工程造价每增加 20000 万元，应增加质量监理员和安全监理员各 1 名或质量监理员、安全监理员各不少于 6 名时可不再增加。但城市轨道工程和桥梁、涵洞等工程质量监理员、安全监理员、专业监理工程师应适当予以增加。第 7.5.5 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全隐患时，应要求承包单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。承包单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。监理报告格式见本规范附录 A.10.

规范》第 7.5.2；第 7.5.5[47]、《建设工程安全生产管理条例》第十四条、《石油化工建设工程项目监理规范》第 7.5.5 之规定[48]之规定，建议由瓮安县应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[49]之规定对山东同力建设项目管理有限公司给予行政处罚。

（四）其他建议。

雍阳街道办事处对辖区内建设工程安全生产属地管理不够

---

[47] 《建设工程监理规范》第 5.5.2：项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

《石油化工建设工程项目监理规范》第 7.5.2：项目监理机构应审查承包单位的现场 HSE 保证体系，总监理工程师签署审查意见。HSE 保证体系审查应包括下列内容: a)承包单位安全生产许可文件，现场 HSE 规章制度的建立和实施情况； b)承包单位项目经理、HSB 管理人员资格，现场 HSE 管理人员配备: c)特种作业人员资格；d)总、分包单位签订的施工安全生产协议书: e)拟进场的施工机具、设施、安全防护材料的安全许可验收手续。第 7.5.5 项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全隐患时，应要求承包单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。承包单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。监理报告格式见本规范附录 A.10.

[48] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

《石油化工建设工程项目监理规范》第 7.5.5：项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全隐患时，应要求承包单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。承包单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。监理报告格式见本规范附录 A.10.

[49] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

重视，执法队伍建设不能满足属地管理工作任务要求。雍阳街道办事处向县人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产工作。

## 六、事故主要教训

### （一）涉事企业无视国家法律法规，违法违规作业突出。

建设、施工、监理单位置国家法律法规、标准于不顾，只顾工程进度，无视安全风险。建设单位为了早日投产，明知未经设计和办理施工许可，擅自安排施工单位施工；施工单位不建立健全并落实安全生产规章制度，不依法配备专职安全生产管理人员，主要负责人和安全管理人员不具备安全管理能力，安全管理混乱，明知无施工图纸，对建设单位违法违规安排施工指令不拒绝，仍然组织施工，违法违规作业突出；监理单位检查施工单位安全管理体系建立及运行情况不力，明知无施工图纸，对施工单位违法违规施工行为不及时下达工程暂停令，督促整改。

### （二）地方政府安全发展理念不牢固，属地管理缺位。

雍阳街道办事处没有牢固树立安全发展理念，大量化工建设项目进驻辖区，依法行政意识不强，没有正确履行属地管理职责，安全生产监管力量建设不重视，对办事处所属部门安全监督检查缺位失察失管，错误将《瓮安县明晰县乡职责规范“属地管理”

实施方案》作为不履职的依据，致使相关企业存在的隐患问题长期存在。

（三）有关部门执法不严，日常监管缺失。

习近平总书记强调，要以对人民极端负责的精神抓好安全生产工作，守土有责，敢于担当，严格监管，让人民群众安心放心。从该起事故暴露出的问题看，县住建部门明知贵州骐信实业有限公司只办理了厂前区工程施工许可证，但煤炭项目所有工程全面施工建设，未按规定督促贵州骐信实业有限公司依法办理合成氨分册、化产分册、炼焦分册建设工程施工许可证和煤炭项目消防设计审查手续，未查处其未批先建的行为。2023 年，2024 年到涉事企业开展执法检查期间，对发现的相关企业存在的隐患督促整改不力。

县住建部门未认真落实建设工程领域监管法定职责，执法不严，监管缺失，致使相关企业违法违规作业突出，教训深刻。

## 七、事故整改和防范措施

为全面贯彻落实习近平总书记等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，切实保护人民群众生命财产安全，“举一反三”，深刻吸取

事故教训，加强安全生产管理工作，提出以下建议：

**（一）牢固树立安全发展理念，切实落实安全生产属地管理责任。**

雍阳街道办事处要牢固树立红线意识和安全发展理念，厘清安全生产属地管理工作职责，健全完善工作体制机制，加强安全生产监管队伍建设，严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，强化责任意识和作风建设，切实落实建设工程领域安全生产属地管理责任。

**（二）落实责任，着力提高安全监管执法水平。**

县住房和城乡建设局要进一步落实建设工程领域安全监管法定职责，强化红线意识和底线思维，提高运用法治思维解决安全监管各类问题的能力。针对化工园区大量化工建设项目进驻，要进一步厘清、明确、细化本部门工作职责，消除化工园区建设项目安全监管盲区，做到精准执法。在化工园区集中开展建设工程项目建设专项整治活动，对建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理单位五方主体质量安全责任落实情况进行大排查，对发现的安全风险隐患，要建立安全风险分级管控工作机制，对未批先建等违法行为，要依法纠正，从严从重查处，切实维护人民群众生命和财产安全。

（三）夯实安全生产基础，严格落实企业安全生产主体责任。

建设单位、施工单位、监理单位要增强依法办企意识，严格遵守国家法律法规、标准，把保护人民的生命财产安全放在首位，决不能以牺牲人民的生命为代价换取经济效益。

建设单位要严格执行基本建设程序，严格按照“先勘察、后设计、再施工”的原则，按规定及时办理施工图设计审查、质量安全监督、施工许可等手续，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用，坚决杜绝未批先建行为。

施工单位要加强安全生产管理工作。严格落实工程建设强制性标准，必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，建立健全施工质量检验制度，严格工序管理，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，对施工中出现质量问题的建设工程要及时返修，确保工程质量和施工安全；主要负责人要进一步落实安全生产第一责任人的责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，制定并落实各项安全生产规章制度，配齐专职安全管理人员，建立检查监督和考核奖惩机制，确保安全生产责任制能够得到有效落实；加强安全教育培训，提高从业人员风险识别、操作技能和安全防范能力，杜绝主要负责人、安全管理人员未经培训上岗；加强危大工程管理，做好施工监测和安全巡视等工作，对存在的生产安全事故隐患要及时治理，切实落实好风险防控各项安全技术措施，杜绝“三违”现象发生。

监理单位要依据有关法律法规、工程建设强制性标准及合同约定，切实履行安全监理职责。依法依规配齐相关监理人员，组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。对关键工序和重要部位要进行旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。积极开展安全隐患排查和跟踪复查工作，对施工单位存在的安全隐患，应立即要求施工单位进行限期整改，情节严重的，应当立即要求其暂停施工，拒不整改或整改不到位的，应及时签发工程暂停令，并及时向建设单位和建设行政主管部门报送监理报告。

瓮安县雍阳街道贵州骐信实业有限公司
煤炭深加工及综合利用建设项目
“8·17”一般坍塌事故调查组
2024 年 11 月